

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2769/2533

นายวินัย รัตนพิทยาภรณ์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสินที่ดินพัฒนา กับ
พวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหสินที่ดินพัฒนา ที่
1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายบุญยัง บัวรักษ์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 156, มาตรา 252

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรคท้าย จึงไม่รับฎีกา จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้าย เป็นเรื่องห้ามคู่ความอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นในประเด็นว่า จำเลยยากจนจริงหรือไม่และคดีของคู่ความฝ่ายนั้นมีทางชนะแน่นอนหรือไม่ ซึ่งเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำสั่งอย่างใด คำสั่งนั้นย่อมถึงที่สุด ต้องห้ามฎีกา แต่ในคดีนี้จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งยกคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นอุทธรณ์โดยไม่ส่งสำเนาคำร้องและไม่ไต่สวนคำร้องว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 วรรค 2 จำเลยย่อมมีสิทธิฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 91 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินตามเช็คจำนวน 150,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีคิดตั้งแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน (19 พฤษภาคม 2531) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้โจทก์

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า คดีไม่มีเหตุอันสมควรจะอุทธรณ์ยกคำร้อง หากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้จำเลยนำค่าธรรมเนียมมาเสียภายใน 15 วัน (อันดับ 75,73)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าการขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา หากศาลชั้นต้นเห็นว่า คดีไม่มีเหตุอันสมควรจะอุทธรณ์แล้ว ย่อมจะสั่งยกคำร้องได้โดยไม่ต้องทำการไต่สวนคำร้องก่อนได้ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์อย่างคนอนาถาสาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วย ให้ยกคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง หากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีชั้นอุทธรณ์ต่อไป ให้นำค่าธรรมเนียมฟ้องอุทธรณ์มาชำระต่อศาลชั้นต้นภายใน 10 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งนี้ (อันดับ 85) จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาสาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 87 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 89)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องว่า คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง คำสั่งของศาลอุทธรณ์จึงเป็น

ที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้าย ที่ศาลชั้นต้น
สั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 1 และที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้น
ต้นสั่งคำร้องว่า คดีไม่มีเหตุอันสมควรที่จะอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง จำเลยที่ 1 และที่ 2
ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกคำร้อง คำสั่งของศาลอุทธรณ์จึงเป็น
ที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 วรรคท้าย ที่ศาลชั้นต้น
สั่งไม่รับฎีกาชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุเทพ กิจสวัสดิ์-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>